審查架構

主体（外國、法人、自然人）

是否為国家行為？ 爭：行政訴訟之標的（民or行？）

基本权干預？

形式合憲性
- 法律明確性
- 授权明確性
- 法律保留
- 正当法律程序

實質合憲性
- 審查标準
- 比例原則

US
- 目的（正當性）
- 目的与手段关聯性

Ger
- 目的正当性
- 手段適当性 =適当性
- 最小侵害性 =必要性
- 狹义比例性 =衡平性

人身自由

1、§8 note：§10居住遷徙自由

2、保障範圍

(1)权利主体：自然人

(2)权利客体：行動自由、其他基本权之基礎

(3)权利干預：自由之剝奪、限制

A、剝奪：於一定期間內拘束人民身体自由於特定处所（ex：拘禁）

B、限制：對人身實施短暫且立即直接強制手段（ex：臨檢）

(4)国家之作為

A、§8：逮捕、拘禁、審問、处罰

B、J636：凡限制人民於特定处所，不問其出於何种名义 ex：拘留、羈押、拘提、強制
- 工作
- 收容
- 隔離
- 住院、安置

(5) 干預之正当化

A、形式：憲法保留、法律保留、授权明確性

B：實体

a、一罪不二罰

(A)累犯一律加重：J775 罪刑相当+一罪不二罰

(B)性犯罪者強制治療 J799

(C)竊盜犯罪者強制工作 J812

b、罪刑相当 J775

(A)肇逃最低法定刑過高 J777

C. ex：J799

- (A) 審查標準：嚴格
- (B) 特別重要公益
- (C) 立法目的：復歸社會、避免再犯
- (D) 限制手段：強制治療
  - ↳ 一罪不二罰 → 明顯區隔原則 (治療 vs 刑罰)

D. ex：J812

- (A) 審查標準：嚴格
- (B) 立法目的

E. ex：112 憲判 13：販賣第一級毒品，最低法定刑過高 (幫助犯太重)

6、§8

- 剝奪 - 法定程序：法律保留 + 提審制 or 法官保留 + 實質正當法律程序
    - 提審：提審法 §1、2→狹義法院 (J392) + 即時救濟程序 (J708、J710)
  - 羈押：法官保留 (J392)
  - 審問處罰：狹義法院 + 正當法律程序 (J166、J251)
- 限制
  - 義務勞務 (J751)：比例原則
  - 盤查臨檢 (J535)：法律明確性 = 要件 (危害) + 程序 + 救濟

7. J690：嚴格審查，比例原則通過→人格權侵害被低估 (未必低於刑事被告)！
    「所須踐行之正當法律程序，自毋須與刑事處罰之限制被告人身自由所須踐行之程序相類」→不適用提審→無法官保留